

## 형사소송절차에서의 화해제도

### 1. 형사소송절차에서의 화해

형사사건의 피해자와 피고인이 형사재판 과정에서 민사상 다툼에 대하여 합의한 경우 민사상 확정판결과 같은 효력을 부여하는 제도입니다.

### 2. 합의의 대상

형사사건의 피고인과 피해자 사이에 해당 사건과 관련된 민사상 다툼이 합의의 대상입니다.

### 3. 합의를 신청하는 방법

- 피해자는 피고인과 공동으로 해당 사건이 계속 중인 1심 또는 2심 법원에 변론종결 전까지 합의내용을 공판조서에 기재하여 줄 것을 서면으로 신청할 수 있습니다.
- 피고인 외의 자가 피해자에 대하여 그 지분을 보증하거나 연대하기로 한 경우 피고인 외의 자는 피고인 및 피해자와 공동으로 그 취지를 공판조서에 기재하여 줄 것을 서면으로 신청할 수 있습니다.

### 4. 합의가 성립한 경우 효과

법원은 형사소송절차에서 합의가 성립한 경우 기일조서에 합의가 성립하였다는 사실을 기재하고 별도의 화해조서를 작성하여야 하며, 합의를 한 자 또는 이해관계를 소명한 제3자는 법원사무관 등에게 화해기록의 열람·등사를 신청할 수 있고, 화해조서는 민사집행법에 따른 강제집행에 관하여는 집행력 있는 민사판결正本과 동일한 효력이 있습니다.

※ 기타 범죄피해자 보호 및 지원에 관하여 궁금한 사항은 당청 피해자 지원담당관 (전화 1577-2584)에게 문의하시기 바랍니다.